

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구 및 통보

일련번호 제21-국조실후속특정-07호

제목 건설공사의 하자담보책임기간 설정 부적정

소관부서 ☒☒본부 ☒☒운영처, gg기지본부

조치부서 ☒☒☒☒처, gg기지본부

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 ☒☒운영처 ☒☒진단부는 “☒☒기지 채구축 사업 총괄” 등의 업무를, gg기지본부 ♪♪부는 “공사·용역·구매계약의 체결 및 사후관리” 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제28조(건설공사 수급인 등의 하자담보책임)에 따라 수급인은 발주자에 대하여 공사의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있으며, 동법 시행령 [별표4](건설공사의 종류별 하자담보책임기간)에는 12. 발전·가스 및 산업설비 공사의 세부공종별 하자담보책임기간을 ① “철근콘크리트·철골구조부 7년” ② “압력이 1제곱센티미터당 10킬로그램 이상인 고압가스의 관로(부대기기를 포함한다) 설치공사 5년” ③ “①·② 외의 시설 3년”으로 규정하고 있다.

또한, 기획재정부 「공사계약일반조건」 제33조(하자보수) 제2항에 따르면 “하자담보책임기간은 공종을 구분하여 설정하여야” 하며 제3항에 따르면 “하자담보책

임기간을 공종 구분없이 일률적으로 정하였거나 정해진 기간과 다르게 정하여 계약이행중인 경우에는 계약서상 하자담보책임기간을 조정하여야한다”고 규정하고 있다.

따라서 공사계약 의뢰부서는 공사 계약부서에 건설공사 계약 의뢰 시 「건설산업기본법 시행령」[별표4]에 따라 공사별 또는 공종별 적정한 하자담보책임기간을 설정하여 계약의뢰하여야 하며, 공사 준공 시에는 공사 계약부서에서 설정한 하자담보책임기간에 맞는 하자보증보험증권을 계약상대자로부터 청구하였는지 확인하여야 하고, 공사 계약부서에서는 이행중인 공사의 하자담보책임기간이 부적절하게 설정된 경우 이를 조정하여야한다.

3. 점검 결과 확인된 문제점

가. ☐☐운영처 ☐☐진단부의 경우

☐☐운영처 ☐☐진단부는 【표 1】 과 같이 ‘ff기지 터미널 분리 및 공정최적화 공사’의 설계 및 준공검사 업무를 수행하였다.

【표 1】 ff기지 터미널분리 및 공정최적화 공사 계약현황

공사명	계약상대자	계약기간	계약금액	하자담보 책임기간
ff기지 터미널분리 및 공정최적화 공사	내대건설	‘17. 8.31 ~ ‘20. 1.29	23,343백만원	철근콘크리트 및 철골구조부(7년) 기타설비(3년)

※ 최종 계약기준

‘ff기지 터미널 분리 및 공정최적화 공사’는 아래 【표 2】 에서 보는 바와 같이 기계·배관·토목·철골·건축·소방 등의 복합공종으로 구성된 공사이다. 따라서 공사의 하자담보책임기간 역시 공종별로 철근콘크리트 및 철골구조부(7년), 10kg/cm²

이상인 고압가스 관로부(5년), 건축물 구조상 주요부분(5년), 기타설비(3년) 등으로 구분하여 설정하여야 한다.

[표 2] ff기지 터미널분리 및 공정최적화 공사 공종별 공사비

공종	기계	배관	토목	철골	건축	소방	계
공사비 (백만원)	11,006	9,028	864	2,053	656	761	24,389

※ ☐☐진단팀-672(‘17. 5.22)“ff기지 터미널분리 및 공정최적화 공사 설계서(안) 확정” 기준

그런데, ☐☐진단부는 ‘ff기지 터미널 분리 및 공정최적화 공사’를 계약의뢰하면서[☐☐진단팀-691(‘17. 5.25)] 문서 상의 [첨부 1] ‘입찰시 반영 요청 사항’에 하자담보 책임기간을 7년으로 기재하였으며, [첨부 2] ‘입찰안내서 공사도급표 준계약서 표준양식’에는 하자담보 책임기간을 철근콘크리트·철골구조부(7년)와 기타부분(3년)의 2개 부분으로만 설정하여, 공사용역계약부에서 계약상대자에게 **【표 3】** 과 같이 부적정하게 하자보증보험 증권을 징구하였으며, 이에 따라 ‘기타설비’의 하자보증기간이 종료되는 ’23. 2월 이후 2년간 ‘고압가스의 관로(부대기기 포함)’에 하자가 발생할 경우 공사가 보수비용을 부담하는 결과를 초래하였다.

[표 3] ff기지 터미널분리 및 공정최적화 공사 하자보증 현황

부분	증권번호	발행기관	보험기간	계약금액(천원)	보증금율
철근콘크리트 및 철골구조부(토목, 건축부분)	100-000-2020 0059 8826	hh보증보험 주식회사	‘20. 2. 7 ~ ’27. 2. 6	867,840	5%
기타설비	100-000-2020 0059 8917		‘20. 2. 7 ~ ’23. 2. 6	22,475,975	2%

※ ff기지 터미널 분리 및 공정최적화 공사 하자보증보험증권 내용 재구성

나. gg기지본부 ㄱㄱ부의 경우

gg기지본부 ㄱㄱ부부는 ‘gg기지 고압펌프 증설공사[gg기지본부-6105 (‘20. 9.23)]’를 계약의뢰하면서 하자담보책임기간을 5년으로 설정하였으나, ㄱㄱ부는 【표 4】와 같이 하자담보책임기간을 3년으로 설정하여 계약하였다.

【표 4】 gg기지 고압펌프 증설 공사 계약 현황

공사명	계약상대자	계약기간	계약금액	하자담보 책임기간
gg기지 고압펌프 증설공사	&&&&	‘20.12.28 ~ ‘23. 1.27	5,000백만원	공종 : 기계(3년)

※ 최종 계약기준

그런데, ‘gg기지 고압펌프 증설공사’는 아래 【표 5】와 같이 복합공종으로 이루어진 공사로써, 특히 기계 및 배관공종에는 고압가스의 관로부분을 포함하고 있으며, 철골공종에는 Pipe Rack 등 철골구조부를 포함하고 있어, 계약 시에는 각 공사의 공종에 맞는 하자담보 책임기간을 설정해야 함이 타당함에도 불구하고, ㄱㄱ부는 ‘gg기지 고압펌프 증설공사’의 하자담보 책임기간을 일률적으로 3년으로 부적정하게 계약하였다.

【표 5】 ff기지 터미널분리 및 공정최적화 공사 공종별 공사비

공종	기계	배관	토목	철골	기타 (간접비 등)	총계
공사비 (천원)	1,303,606	2,369,245	48,687	159,662	1,123,507	5,004,707

※ gg기지본부-6105(‘20. 9.23)“gg기지 고압펌프 증설공사 시행” 기준

조치할 사항

① ㄱㄱ부처장은 하자담보책임기간을 부적정하게 설정한 업무담당자에게 경고, 관리책임자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

☒☒운영처 ☒☒진단부 차장 QQQ (경고)

☒☒운영처 ☒☒진단부 부장 BDD (現 ff기지본부 ㄹㄹㄹㄹ부) (주의)

② **gg기지본부장**은 계약이행중인 ‘gg기지 고압펌프 증설공사’의 하자담보책임
기간을 적정하게 조정하시기 바랍니다.(통보)